

Số: 19/2025/QCĐG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 19/2025/HĐĐG/VPB-LS ngày 21/03/2025 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

Căn cứ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ban hành Quy chế đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là: 01 xe ô tô tải có mui, Nhãn hiệu: Teraco; Số loại: Tera 100-MB2; Màu: Trắng; BKS: 50H-194.03; Số khung: RM0BH17GLNC001155; Số máy: 4G13S1NAMTS01723; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 50 179137 do Công an tỉnh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2022 đứng tên Phạm Thị Mỹ Hồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành cuộc đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. *Người có tài sản đấu giá* là người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

10. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và các chi nhánh, văn phòng Công ty.

Điều 4. Tài sản đấu giá; nơi có tài sản; giấy tờ pháp lý của tài sản

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải có mui, Nhãn hiệu: Teraco; Số loại: Tera 100-MB2; Màu: Trắng; BKS: 50H-194.03; Số khung: RM0BH17GLNC001155; Số máy: 4G13S1NAMTS01723; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 50 179137 do Công an tỉnh thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/10/2022 đứng tên Phạm Thị Mỹ Hồng.

2. Nơi có tài sản: Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

3. Nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã được đăng ký giao dịch bảo đảm, được đưa ra bán đấu giá để thu hồi nợ. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hồ sơ cung cấp để ký kết hợp đồng.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm: **112.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.

2. Các loại thuế, phí, lệ phí: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- d) Cuộc đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản.

Điều 7. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 (hai) ngày làm việc.

3. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá: Trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều không được đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm xem tài sản; thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá; thời gian công bố giá

1. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá, số tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

a) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

b) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ (*Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng*).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian: Từ ngày 19/03/2025 đến ngày 03/04/2025 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau và nhận lại biên nhận hồ sơ:

Đối với tổ chức:

✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
✓ Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

✓ Bổ sung chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Đối với cá nhân:

✓ CMND/Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (bản phô tô)

✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

✓ Bổ sung chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

b) Số tiền đặt trước

Số tiền đặt trước: **22.400.000 đồng** (bằng chữ: Hai mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2025.

Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

✓ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

✓ Số tài khoản: 162991981 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Tân Phú.

Nội dung: Tên khách hàng tham gia đấu giá nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản: “01 xe ô tô tải có mui, Nhân hiệu: Teraco; BKS: 50H-194.03”.

Lưu ý: Khách hàng đã nộp tiền đặt trước phải cung cấp chứng từ nộp tiền trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu thiếu sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2025 (trong giờ hành chính, sau khi có chứng từ nộp tiền đặt trước) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Yêu cầu: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá (công bố giá): Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 09/04/2025 tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Điều 9. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên

1. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

- Cách thức trả giá: $\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + (N \times \text{Bước giá})$

Trong đó:

✓ N là số tự nhiên, bao gồm: 0,1,2,3...

✓ Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

2. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

3. Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự sau đây

a) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

a) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

c) Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

d) Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

đ) Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

e) Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu trả giá do Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phát hành, đồng thời có treo dấu mộc của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Khách hàng tham gia đấu giá ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu trả giá. Số tiền bỏ giá bằng chữ và bằng số trong phiếu trả giá phải thống nhất. Trường hợp phiếu trả giá bỏ giá bằng chữ và bằng số không thống nhất (bị sai lệch) thì số tiền ghi bằng chữ là cơ sở để xét giá. Phiếu trả giá phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa và viết cùng một màu mực (mực màu xanh).

- Giá trả hợp lệ: Là giá trả cao nhất không được thấp hơn giá khởi điểm và tuân thủ theo bước giá.

4. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bóc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 10. Dừng, hủy cuộc đấu giá tài sản trước khi tổ chức cuộc đấu giá

Trường hợp dừng hoặc hủy cuộc đấu giá trước khi tổ chức cuộc đấu giá do có khiếu nại, thủ tục, quy trình đấu giá không đúng theo quy định, văn bản dừng hoặc hủy cuộc bán đấu giá theo quy định của pháp luật thì Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sẽ hoàn trả lại khách hàng toàn bộ số tiền hồ sơ, tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo dừng hoặc hủy cuộc đấu giá. Trong trường hợp này các bên tham gia không có ý kiến gì và không trách nhiệm bồi thường cho nhau

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

3. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này

5. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 12. Biên bản đấu giá

1. Biên bản đấu giá phải được lập tại cuộc đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

2. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 13. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày bán đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán tiền trúng đấu giá sau đã trừ đi số tiền đặt trước theo thông tin dưới đây:

– Chủ tài khoản: VPBANK XU LY NO PHAP LY;

– Số tài khoản: VND1300600160001 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank Hội sở).

b) Nếu quá thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá không thanh toán đủ tiền mua thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người mua được tài sản đấu giá đã nộp sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chuyển cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xử lý theo quy định.

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá thanh toán đủ tiền mua tài sản cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Hết thời hạn trên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng không bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải hoàn trả cho người mua được tài sản đấu giá toàn bộ tiền mua tài sản mà người mua được tài sản đấu giá đã thanh toán cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (bao gồm cả khoản tiền đặt trước), trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hoặc pháp luật có quy định khác.

b) Địa điểm bàn giao tài sản: Bãi xe Rạch Chiếc, đường Liên Phường, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định, chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá và trực tiếp xem tài sản;

c) Phải biết đây là tài sản thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường; Trường hợp chủ tài sản và/hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm yêu cầu các cơ quan chức năng hoặc khởi kiện ra TAND có thẩm quyền để yêu cầu chủ tài sản và/hoặc người quản lý sử dụng phải bàn giao tài sản theo quy định pháp luật;

d) Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, công chứng hợp đồng, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, sang tên hợp thức hóa giấy tờ tài sản theo quy định;

đ) Chịu các loại chi phí, lệ phí, thuế theo quy định khi nhận và bàn giao tài sản;

e) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; và được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và chủ sở hữu tài sản cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản để tiến hành làm thủ tục liên quan đến chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản đấu giá;

b) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc đấu giá của đấu giá viên

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

b) Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;

c) Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong cuộc đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 16. Điều khoản bất khả kháng

Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng thì Ngân hàng, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh người có tài sản đấu giá phải thanh toán.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản quy chế này.



Đấu giá viên **Nguyễn Chí Hiếu**

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội về đấu giá tài sản và nội dung của bản quy chế này.